

ORDENANZA N° 006/2026 J.M.

POR LA CUAL SE REGULA EL USO DEL SUELO Y SE ESTABLECE COMO ZONA RESIDENCIAL UNA PARTE DEL BARRIO BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE, DENOMINADA BOQUERÓN II.

VISTO: La Minuta Escrita presentada por el Concejal Municipal Sebastián Martínez Insfrán, por la cual se somete a consideración de la Honorable Junta Municipal el Proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE REGULA EL USO DEL SUELO Y SE ESTABLECE COMO ZONA RESIDENCIAL UNA PARTE DEL BARRIO BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DEL ESTE, DENOMINADA BOQUERÓN II”; así como el Dictamen emitido por la Comisión Asesora Permanente de Legislación y de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial; y,

CONSIDERANDO: Que, la iniciativa tiene por objeto establecer una regulación clara, precisa y específica sobre el uso del suelo en un sector del Barrio Boquerón, identificado como Boquerón II, a fin de preservar su carácter residencial y garantizar un desarrollo urbano ordenado y sostenible.

Que, Ciudad del Este, desde su fundación en el año 1957, fue concebida bajo criterios técnicos de planificación urbana que establecieron una diferenciación armónica entre áreas comerciales, industriales y residenciales, integradas con los recursos naturales del entorno.

Que, dentro de dicho esquema, los sectores ubicados en el entorno de áreas naturales fueron proyectados como zonas de uso predominantemente residencial, orientadas a garantizar condiciones de habitabilidad, equilibrio ambiental y calidad de vida para sus habitantes.

Que, el sector denominado Boquerón II, perteneciente al Barrio Boquerón, ha conservado hasta la actualidad características urbanísticas esenciales tales como el predominio de viviendas familiares, baja densidad constructiva y un entorno ambiental consolidado, lo que reafirma su vocación residencial.

Que, en los últimos años se han verificado transformaciones progresivas en el uso del suelo dentro del referido sector, las cuales, de no ser reguladas adecuadamente, podrían desnaturalizar su carácter habitacional, afectando la movilidad, el ambiente y la calidad de vida de los vecinos.

Que, la inexistencia de una delimitación normativa expresa que consolide su condición de zona residencial genera inseguridad jurídica y posibilita la instalación de actividades incompatibles con la planificación histórica del sector.

Que, la regulación del uso del suelo constituye una competencia esencial del gobierno municipal y una herramienta fundamental para asegurar un desarrollo territorial equilibrado, sostenible y coherente con la identidad urbanística del municipio.

Que, la Ley N.º 3966/2010 Orgánica Municipal faculta a la Junta Municipal a dictar ordenanzas en materia de ordenamiento territorial, urbanismo y uso del suelo, en resguardo del interés general y el bienestar de la comunidad.

Que, el Dictamen favorable de las Comisiones de Legislación y de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, aprobado en Sesión Extraordinaria de fecha 22 de abril de 2026, **Según Acta N° 248**; por:

LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA

CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Objeto

La presente Ordenanza tiene por objeto delimitar y regular el uso del suelo en la zona residencial sector del Barrio Boquerón denominado Boquerón II, estableciendo las actividades permitidas, complementarias y prohibidas, así como los lineamientos urbanísticos destinados a preservar el carácter habitacional, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación y Delimitación Territorial

Las disposiciones de la presente Ordenanza serán aplicables a todos los inmuebles de dominio privado y espacios públicos situados dentro del polígono cerrado que conforma un sector del Barrio

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 006/2026 J.M.

Boquerón denominado Boquerón II. A los efectos de establecer con rigor topográfico y catastral el área de afectación "intra-muros", los linderos quedan definidos estrictamente por las siguientes Líneas Municipales (L.M.):

a) Límite Norte: Definido por la Línea Municipal Sur de la Av. Los Yerbales. Inicia en su vértice de intersección con la Línea Municipal Este de la calle Las Palmeras Este, proyectándose en dirección Este hasta hacer vértice con la Línea Municipal Oeste de la Av. del Lago.

b) Límite Este: Desde el vértice anterior, desciende en dirección Sur siguiendo la Línea Municipal Oeste de la Av. del Lago, hasta su intersección con la Línea Municipal Norte de la calle Tacurú Pucú.

c) Límite Sur: Desde el punto anterior, gira hacia el Oeste siguiendo la Línea Municipal Norte de la calle Tacurú Pucú, hasta interceptar la Línea Municipal Este de la calle Quebracho; quiebra hacia el Norte por la Línea Municipal Este de la calle Quebracho, hasta interceptar la Línea Municipal Norte de la calle Macheteros; y quiebra nuevamente hacia el Oeste por la Línea Municipal Norte de la calle Macheteros, hasta su intersección con la Línea Municipal Este de la Av. de las Jangadas.

d) Límite Oeste y Noroeste: Desde el vértice anterior, sube en dirección Norte por la Línea Municipal Este de la Av. de las Jangadas, hasta interceptar la Línea Municipal Sur/Este de la calle Las Palmeras Este; siguiendo finalmente por la Línea Municipal Sur/Este de la calle Las Palmeras Este en dirección Este/Noreste, hasta cerrar el polígono en su vértice inicial de intersección con la Av. Los Yerbales.

(Exclusión de Vías Perimetrales): Quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza especial todas las vías de circulación (calles y avenidas) que conforman el perímetro externo de este polígono. Dichas arterias limítrofes se regirán por los parámetros del Plan Regulador General, normativas de tránsito y usos de suelo de alcance general del Municipio.

Artículo 3°.- Naturaleza de la zona residencial

La zona residencial se define como un área destinada preferentemente a viviendas unifamiliares y multifamiliares de baja densidad.

Solo se admitirán usos compatibles con la vida doméstica que no generen ruidos, tránsito intenso, concentración elevada de personas, contaminación ambiental ni afectaciones negativas al entorno.

A los efectos de la presente Ordenanza, se establecen los siguientes parámetros obligatorios:

a) Tasa de Ocupación (T.O.): se fija en un máximo de 0,70.

Se entiende por Tasa de Ocupación la relación entre la superficie de proyección de la edificación y la superficie total del terreno.

b) Índice de Aprovechamiento (I.A.): se fija en un máximo de 1,5.

Se entiende por Índice de Aprovechamiento el parámetro que determina la máxima superficie total construible en un predio, expresada en metros cuadrados por metro cuadrado de terreno.

CAPÍTULO II – ACTIVIDADES PERMITIDAS

Artículo 4°.- Uso habitacional principal

Se permiten exclusivamente los siguientes usos:

a) Viviendas unifamiliares;

b) Viviendas multifamiliares de baja densidad;

c) Actividades domésticas propias del hogar;

d) Servicios profesionales de mínima afluencia, tales como consultorios, estudios jurídicos u oficinas, siempre que funcionen dentro de una vivienda y sin atención masiva de público.

Artículo 5°.- Parámetros constructivos

Se establecen los siguientes parámetros:

a) Viviendas unifamiliares de hasta dos plantas (planta baja más una planta) en todos los lotes del sector del Barrio Boquerón denominado Boquerón II;

b) Viviendas multifamiliares de baja densidad de hasta tres plantas (planta baja más dos plantas) en las avenidas del sector del Barrio Boquerón denominado Boquerón II;

c) Viviendas multifamiliares, oficinas y servicios profesionales de baja afluencia en edificios de hasta cuatro plantas (planta baja más tres plantas) y un subsuelo, únicamente en la avenida Los Yerbales;

d) Comercios compatibles de pequeño porte para uso barrial.

Artículo 6°.- Retiros obligatorios

En construcciones nuevas, se establecen los siguientes retiros:

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 006/2026 J.M.

- a) Tres (3) metros desde la línea municipal en calles;
- b) Seis (6) metros desde la línea municipal en avenidas;
- c) En terrenos con dos frentes, el retiro será exigido únicamente en uno de ellos; en caso de esquina calle-avenida, se priorizará la avenida;
- d) Las veredas serán obligatorias y deberán tener un ancho mínimo de dos (2) metros desde la línea de cordón.

CAPÍTULO III – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AUTORIZABLES

Artículo 7°.- Actividades autorizables

Podrán ser autorizadas por la Municipalidad, previa evaluación técnica, las siguientes actividades:

- a) Comercios de pequeña escala para uso barrial, integrados a las viviendas, sin carteles luminosos que afecten a los vecinos, sin generación de ruidos ni ventas mayoristas;
- b) Talleres artesanales o manuales que no produzcan ruidos, ni emitan polvos, humos o gases, ni almacenen materiales peligrosos;
- c) Actividades educativas y culturales de pequeño porte, tales como guarderías domiciliarias o apoyo escolar, siempre que no generen molestias ni concentración vehicular.

CAPÍTULO IV – PROHIBICIONES

Artículo 8°.- Actividades incompatibles

Queda prohibido en toda la zona residencial:

- a) La instalación de industrias, depósitos de mercaderías o centros logísticos;
- b) Talleres mecánicos, gomerías, chaperías, lavaderos, herrerías, carpinterías, compra y venta de vehículos y actividades similares;
- c) Comercios de mediana o gran escala;
- d) Actividades de venta mayorista o distribución comercial;
- e) Estaciones de servicio, expendio de combustibles o actividades similares.

Artículo 9°.- Actividades ruidosas o molestas

Se prohíbe:

- a) Generar ruidos que superen los límites establecidos por la normativa ambiental municipal vigente o fuera de los horarios autorizados;
- b) Realizar eventos, fiestas o reuniones masivas sin autorización municipal;
- c) Utilizar altoparlantes, equipos de sonido, bocinas o megáfonos en la vía pública o desde domicilios.

Artículo 10°.- Ocupación indebida del espacio público

Se prohíbe:

- a) Colocar mercaderías, carteles, estructuras u objetos en veredas, calzadas, paseos centrales de avenidas o espacios públicos;
- b) Circular o estacionar vehículos pesados, camiones, tractores o maquinarias fuera de las zonas autorizadas;
- c) Realizar ventas ambulantes, ferias o actividades similares sin autorización municipal.

Artículo 11°.- Obras no autorizadas

Queda prohibido:

- a) Realizar construcciones, ampliaciones o remodelaciones sin permiso municipal;
- b) Modificar fachadas sin respetar los criterios arquitectónicos establecidos;
- c) Cerrar calles, servidumbres de paso o pasillos vecinales.

Artículo 12°.- Protección ambiental

Se prohíbe:

- a) Abandonar vehículos u objetos, o arrojar residuos en calles, espacios públicos, paseos

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 006/2026 J.M.

centrales o baldíos;

- b) Mantener patios o terrenos en condiciones de insalubridad;
- c) Realizar quemas de cualquier tipo.

CAPÍTULO V – FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

Artículo 13°.- Infracciones

Constituyen infracciones a la presente Ordenanza todas las acciones u omisiones que contravengan sus disposiciones, las cuales serán clasificadas en leves, graves o muy graves, según su impacto en el entorno y la convivencia.

El Municipio podrá actuar de oficio o a instancia de parte, a través de las autoridades competentes.

Artículo 14°.- Sanciones

El Municipio podrá aplicar, según la gravedad de la infracción:

- a) Multas;
- b) Clausura temporal o definitiva de actividades infractoras;
- c) Retiro inmediato de estructuras u objetos que contravengan esta Ordenanza;
- d) Decomiso de bienes abandonados o que representen peligro para la comunidad;
- e) Reparación del daño ambiental o urbano, a cargo del infractor.

La aplicación de sanciones se realizará previo procedimiento administrativo, garantizando el derecho a la defensa del presunto infractor, conforme a la normativa municipal vigente.

CAPÍTULO VI – DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15°.- Autoridades de aplicación

Serán autoridades de aplicación:

- a) La Dirección de Área Urbana, en materia urbanística y edilicia;
- b) La Dirección de Gestión Ambiental, en materia ambiental;
- c) La Dirección de Recaudaciones, en materia de control de pago de multa.
- d) La Policía Municipal, en tareas de control y ejecución.

Artículo 16°.- Reglamentación

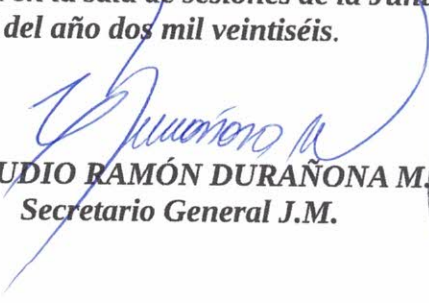
El Ejecutivo Municipal podrá dictar las reglamentaciones complementarias necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza.

Artículo 17°.- Vigencia

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de su promulgación.

Artículo 18°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Dada en la sala de sesiones de la Junta Municipal de Ciudad del Este, a los veintidós días del mes de abril del año dos mil veintiséis.


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.

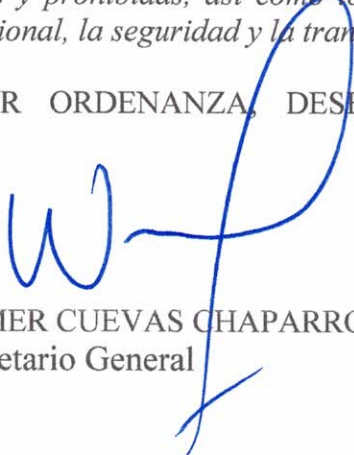



LIC. CHRISTH ALISON ANISIMOFF
Presidenta J.M.
Presidenta
Junta Municipal C.D.E.

Ciudad del Este, 23 de abril del 2026.-

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 006/2026 J.M., cuyo artículo 1° ordena: “...La presente Ordenanza tiene por objeto delimitar y regular el uso del suelo en la zona residencial sector del Barrio Boquerón denominado Boquerón II, estableciéndose las actividades permitidas, complementarias y prohibidas, así como los lineamientos urbanísticos destinados a preservar el carácter habitacional, la seguridad y la tranquilidad de la comunidad...”

TÉNGASE POR ORDENANZA, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. -



Abg. WILMER CUEVAS CHAPARRO
Secretario General



Econ. DANIEL PEREIRA MUJICA
Intendente Municipal

MISIÓN

Impulsar el desarrollo sostenible del municipio, mediante la prestación de servicios de calidad con una gestión eficiente e innovadora en beneficio de sus habitantes.

VISIÓN

Ser una institución modelo en la gestión pública, reconocida a nivel nacional e internacional por la calidad de los servicios prestados, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana.